



השיעור מתקיים
בכל יום ראשון בשעה 20:15
בבית המדרש "יחזקאל דעת" רחוב אגסי 1 ירושלים

השיעור השבועי של מור הגאון הגדול
רבי דוד יוסף שליט"א
יום א' כ"ז ניסן תשפ"ד

עורך ראשי: הרב אריאל סגרון

יחזקאל דעת

גליון 249

פרשת קדושים

מצוות עשה שהזמן גרמן

נושאי השיעור: נשים במצוות עשה שהזמן גרמן | אם מצות תפילין היא מצוות עשה שהזמן גרמן | הנחת תפילין בשבת | טילטול תפילין בשבת | נחיצות מסורת התורה לקיום המצוות | מצות תלמוד תורה | אמירת ההלל בליל פסח | קידוש על היין בשבת | מצות הקהל | מצוות שמחה ביום טוב | חיוב נשים במצוות השבת | חיוב נשים במצוות דרבנן | מצות ברכת המזון מדאורייתא ומדרבנן | מצוות שופר | אם נשים יכולות לברך על תקיעת שופר או נטילת לולב | ברכה על הנחת תפילין לנשים | חיוב סומא במצוות | גדול המצווה ועושה ממי שאינו ועושה | דברים בעניין יום השואה

מצווה, למשל קר לו ורוצה להניח תפילין עם הרצועות כדי שיחממו לו את היד, לכאורה לפי הזוהר יהיה אסור למרות שאינו מתכוון לשם מצווה, מפני שהם כלי שמלאכתו לאיסור.

ד. מרן בהלכות מוקצה סמך על מה שכתב בהלכות תפילין

אבל יש על זה קושיה חזקה מאד, הבית יוסף מביא בהלכות מוקצה (מהחילת סימן שס) את דעת כמה פוסקים, שתפילין זה כלי שמלאכתו להיתר, שאמנם פטורים מלהניחם בשבת, אבל אין בזה איסור. והוא מביא את זה בשתיקה, ובשלחן ערוך לא כתב כלום בנושא הזה. ומבארים הרבה אחרונים, שהסיבה שמרן בשלחן ערוך לא כתב על זה היא, שהרי בבית יוסף כותב בפירוש שזה על הצד אם נאמר שמותר להניח תפילין בשבת, כלומר שהוא סמך על כך שבסימן ל"א הביא בשם הזוהר שאסור להניח. וכל מה שכתב (בהחילת סימן שס) שזה כלי שמלאכתו להיתר, זה להסוברים שמותר להניח. ממילא לפי מה שפסק בסימן ל"א שאסור להניח בשבת, הרי הם כלי שמלאכתו לאיסור. כך מסבירים החיד"א וגדולי האחרונים.

ה. לטלטל את התפילין כדי ללמוד את הלכותיהן בשבת

אבל התיירוץ הזה הוא דחוק, משום שלכל הפחות מרן היה צריך לכתוב בהלכות מוקצה שלפי מה שכתב בהלכות תפילין שזה כלי שמלאכתו לאיסור, ולמה מרן לא מדגיש את הנקודה הזאת? אך באמת אפשר לומר, שאף אם נאמר שאסור להניח תפילין בשבת עדיין ייחשבו לכלי שמלאכתו להיתר, וכתבתי על כך אריכות גדולה להוכיח, שמכיון שהתפילין זה כלי שאפשר להשתמש בו כגון ללמוד ממנו הלכות, וגם לא עושים בו מלאכה, כלומר שגם אם אדם יניח הרי שזו אינה מלאכה אלא זה איסור צדדי. ממילא אפשר יהיה להגיד שבאמת זה כלי שמלאכתו להיתר. למסקנת הדברים, אמנם הרמ"א והתרומת הדשן פוסקים שבאמת תפילין הן כלי שמלאכתו להיתר, אבל בוודאי צריכים לחוש לסוברים שזה כלי שמלאכתו לאיסור. אך אם למשל רב נותן שיעור בהלכות תפילין בשבת, ותוך כדי השיעור רוצה להסביר מה זה 'ריבוע', 'טיטורה', 'מעברתה', תפרים, שערות היצאות וכיו"ב, ורוצה לקחת את התפילין בידו כדי להסביר, זה נקרא טלטול לצורך גופו, הוא משתמש בגופו כדי ללמד את ההלכות וזה יהיה מותר. כמו כן כמובן שאם התפילין מונחות במקום שאדם צריך להשתמש במקום הזה, למשל על הכסא ורוצה לשבת על הכסא, יכול להוציאם, זה צורך גופו ומקומו. וגם אם נאמר שזה כלי שמלאכתו לאיסור זה מותר. אבל ודאי שראוי להחמיר בתפילין כדין

א. מצוות עשה שהזמן גרמן

חז"ל קבעו כלל, שנשים פטורות במצוות עשה שהזמן גרמן. וקודם כל צריך לדעת, שיש כלל ויש יוצא מן הכלל. לפעמים יש מצוות שהזמן גרמן שנשים חייבות, ומצד שני ישנן מצוות שלא הזמן גרמן ונשים פטורות. אך בדרך כלל זה תלוי אם זה הזמן גרמן או לא. כל הנושא הזה של הפטור של נשים ממצוות עשה שהזמן גרמן זו סוגיא גדולה מאד במסכת קידושין (פ"ג. ה.) הגמרא שם מאריכה בנושא הזה ודנה עם ראיות לפה ולשם, ולפי מסקנת הגמרא אנחנו לומדים את הדין הזה שנשים פטורות ממצוות עשה שהזמן גרמן ממצוות תפילין [- דוקא מצות תפילין, שאנחנו רואים שכיום יש שמתריסין כנגד חז"ל, בהפגנות כזאת, ורוצים להגיד שנשים חייבות, זה לא שנפשם חשקה במצווה אלא פשוט להתריס כנגד חז"ל!] שחז"ל למדו מהפוסקים שאשה פטורה ממצוות תפילין. ומצוות תפילין מלמדת לכל שאר מצוות עשה שהזמן גרמן. שמצוות תפילין עצמה היא מצוות עשה שהזמן גרמן, ונחלקו בזה בגמרא ובראשונים. האם לילה הוא זמן תפילין, דהיינו האם לילה הוא זמן שמהתורה פטור מתפילין, או שמא שמהתורה זמן תפילין זה גם בלילה, ורק חכמים אסרו להניח תפילין בלילה כי זה זמן של שינה, ויש לחוש שמא ישן ויפיח בהם, לכן חכמים הפקיעו את המצווה בלילה.

ב. תפילין הן מצוות עשה שהזמן גרמן לכלי עלמא

אכן גם אליבא דהראשונים שסוברים שלילה הוא זמן תפילין, בכל זאת כולם מודים שזה הזמן גרמן, כי בוודאי שבתות וימים טובים זה זמן שפטור מתפילין. חז"ל (פ"ג. ה.) דורשים את זה מהפסוקים 'וקשרתם לאות על ירך' - התפילין נקראים 'אות' ושבתות וימים טובים הם בעצמם נקראים 'אות', וכמו שכתוב 'ביני וביני בני ישראל אות היא לעולם' וכן 'והיו לאותות ולמועדים', לכן שבתות וימים טובים יצאו מן הכלל של החיוב להניח תפילין.

ג. הנחת תפילין בחול המועד ובשבת

יש מחלוקת לגבי הנחת תפילין בחול המועד, ולהלכה מרן הבית יוסף (סימן 66) מביא את דברי הזוהר הקדוש שגם חול המועד נקרא אות ויש איסור ממש להניח תפילין בחול המועד. ולפי הזוהר הקדוש הזה, יש ממש איסור גם להניח תפילין בשבת. יש נפקא מינה בזה האם התפילין נחשבות לכלי שמלאכתו לאיסור או לכלי שמלאכתו להיתר. שאם יש ממש איסור להניח תפילין בשבת, הרי שאף אם האדם לא מכוון לשם



ו. הלימוד שנשים פטורות ממצות תפילין

בתורה לא כתוב שנשים פטורות מתפילין, חז"ל לומדים זאת מהיקש. וצריך לשים לב, אנחנו כפופים לחז"ל, כמו שכל פרטי עשיית התפילין כגון, למה צריך נעשה אותם מעץ, למה צריך שיהיה מעור של בהמה טהורה, למה צריך להיות דווקא ארבע פרשיות אלו, ומה סדר הפרשיות, הרי יש אלפי פרטי דינים בתפילין! כל הדברים הללו הן הלכה למשה מסיני, דור אחר דור, ומי שרוצה לשנות אולי שיעשה תפילין עגולות... אם משהו לא נאמן לחז"ל, ואומר שלא כדברי חז"ל הרי שיכול לשנות את הכל! הוא יכול גם להחליט לשנות את התפילין שיהיו בצבע זהב, או אולי לנשים שיהיו בצבע אדום... זה צבע יפה ומתאים לנשים... וכן הלאה. אלא כל מה שאנחנו עושים זה על פי מסורת חז"ל שדרשו את הפסוקים. והנה חז"ל אומרים שבקריאת שמע בפרשת 'ואהבת' כתוב: 'ודברת במ בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשכבך ובקומך'. ומיד לאחר מכן כתוב: 'וקשרתם לאות על ידך' - דהיינו מצות הנחת תפילין. ולמדו חז"ל שיש להקיש את הנחת תפילין ללימוד תורה. וכן בפרשה השניה 'והיה אם שמוע' כתוב: 'וקשרתם אותם לאות על ידכם והיו לטוטפות בין עיניכם ולמדתם אותם את בניכם לדבר במ בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשכבך ובקומך'. כלומר שגם כאן התורה הקישה והסמיכה את מצות הנחת תפילין למצות תלמוד תורה. ולמדו מזה חז"ל, שמי שחייב בתלמוד תורה חייב בתפילין. וממילא כיון שנשים פטורות ממצות תלמוד תורה, הם אמנם צריכות ללמוד הלכות כדי לדעת מה מותר ומה אסור, אבל הן לא צריכות לפלפל, להקשות ולתערך, הן פטורות מתלמוד תורה, ולכן גם פטורות ממצות תפילין.

ז. אשה פטורה מתלמוד תורה

חז"ל לומדים שאשה פטורה ממצות תלמוד תורה מהפסוק: 'ולמדתם אותם את בניכם' - דרשו חז"ל (תוי"ט טז) בניכם ולא בנותיכם. ממילא כל שאחרים אינם מצווים ללמוד הוא אינו מצווה ללמוד בעצמו. כלומר מזה שאנחנו איננו מצווים ללמד את בנותינו אלא רק את בנינו, זה סימן שהבת פטורה בעצמה ממצות תלמוד תורה. הכל מתחיל מתלמוד תורה, אשה פטורה מתלמוד תורה, תפילין הוקש לתלמוד תורה ואשה פטורה מתפילין. ומבואר בגמרא ובראשונים שאי אפשר ללמוד מתלמוד תורה לכל המצוות שאין הזמן גרמא, זו מצוה מיוחדת, שלמרות שתלמוד תורה היא מצוה עשה שאין הזמן גרמא אבל התורה בפירוש פטרה את האשה. רק תפילין שהוקשו לתלמוד תורה לומדים, ומהם לומדים לכל התורה כולה.

ח. נשים במצות פרו ורבו

יש עוד מצוה שנשים פטורות למרות היותה מצוה שאין הזמן גרמא, והיא מבוארת בגמרא (יבמות סה:) לגבי מצות פריה ורביה, שכתוב בפסוק: 'פרו ורבו ומלאו את הארץ וכבשוה'. מה זה 'וכבשוה'? תעשו מלחמות. טבע בני אדם לעשות מלחמות. דרכו של איש לכבוש ואין דרכה של אישה לכבוש. אישה היא לא בשביל מלחמה. 'פרו ורבו' קשור ל'וכבשוה', מי שהוא לא בן מלחמה, הוא לא ראוי למלחמה, ממילא פטור גם כן ממצות פריה ורביה. לכן כשם שהאשה פטורה ממצוה מלצאת למלחמה, כך גם פטורה ממצות פרו ורבו.

ט. חיוב נשים במצות אכילת מצה בליל פסח

מצד שני ישנן מצוות עשה שהזמן גרמא שנשים חייבות, למשל מצות אכילת מצה בליל פסח. המצוה עשה לאכול מצה היא בליל פסח בלבד, מצוה מיוחדת לליל פסח, ואפילו בבוקר כבר לא, ואפילו לאחר חצות זה מחלוקת אם מועיל או לא. למרות זאת, חז"ל דורשים (פסחים מג:) מפסוק מיוחד שאישה חייבת באכילת מצה, שנאמר: 'לא תאכל עליו חמץ שבעת ימים תאכל עליו מצות לחם עוני'. דורשים חז"ל, כל שישנו באיסור אכילת חמץ ישנו במצות אכילת מצה. התורה קשרה את המצוה עשה של אכילת מצה למצוה לא תעשה של איסור אכילת חמץ, וממילא למדו חז"ל שכל מי שישנו בזה ישנו בזה.

י. נשים חייבות בכל עונשין שבתורה

כאן המקום להסביר, שהנה חז"ל (שם) לומדים מהפסוק: 'ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם' - השווה הכתוב אישה לאיש לכל עונשין שבתורה. כלומר, שבמצוות לא תעשה, גם כאלו התלויות בזמן, נשים חייבות למשל, אי אפשר לומר שכיון שאשה פטורה ממצוות שהזמן גרמא, אז היא לא צריכה לשמור שבת, שהרי שבת יש לה זמן קבוע, למרות זאת, כיון שהתורה אמרה: 'לא תעשה כל מלאכה', היינו שבאיסורים אין הבדל בין אישה לאיש. וזה למדו מהמילים: 'אשר תשים לפניהם' - גם אנשים וגם נשים. אמנם נחלקו הראשונים, אם מה שהאשה אסור לה לעשות מלאכה, בגלל

זה היא חייבת גם במצוות שבתון, או שנשאר אצלה רק האיסור של לא לעשות מלאכה. אבל ברור הדבר לכל הדעות, שהאשה חייבת לשמור שבת. והוא הדין ביום טוב, שכתוב שאסור לעשות בו מלאכה, ממילא נשים חייבות בו.

יא. חיוב נשים במצות קידוש

לאור זאת יש לומר, שכיון שהאשה מצווה במצוות לא תעשה של איסור אכילת חמץ בפסח, למרות שהזמן גרמא, ממילא כל שישנו בבל תאכל חמץ ישנו בקום אכול מצה. הוא הדין מצות קידוש בשבת, התורה משווה אישה לאיש במצות קידוש, חז"ל (פסחים קז:) דורשים זאת מהפסוק בפרשת יתרו: 'זכור את יום השבת לקדשו' - וזכרהו בדברים הנאמרים על היין, לקדש את השבת בדברים. אמנם רש"י (מז"ל ז) סובר שמדאורייתא החיוב הוא לקדש על יין, אבל התוספות (סג) חולקים, וכך נראה גם מהרמב"ם (פרק כט מהלכות שבת הלכה א), שהמצוה מהתורה זה לקדש בדברים, וחכמים הוסיפו שזה צריך להיות על היין. ולמדו את זה בגזירה שווה מהפסוק 'זכור כיין לבנון', זכירה - וזכירה, לכן חז"ל קבעו שקידוש צריך להיות על היין. אבל מהתורה זה בדברים בלבד [יש בזה הרבה פרטי דינים, ובהזדמנות אחרת אולי נדבר בנושא של מצות קידוש לנשים], ולפי מה שנפסק בשלחן ערוך (סימן רע"א סעיף ג) אישה יכולה אפילו להוציא את האיש ידי חובה, מפני שדרגת החיוב של האיש והאישה במצות קידוש היא דרגה שווה, וזה נובע מהטעם שהרי האישה מצווה שלא לחלל שבת, לא לעשות מלאכה, "שמור את יום השבת לקדשו" - זכור ושמור כדיבור אחד נאמרו וכל שישנו ב'שמור' ישנו ב'זכור', בזה אנחנו למדים שאישה חייבת למרות שקידוש זו מצוה עשה שהזמן גרמא.

יב. חיוב נשים במצות הקהל

כמו כן מצות הקהל, שיש מצוה לאסוף את כולם, אנשים ונשים וטף, בשנה שלאחר השמיטה בחג הסוכות. כתוב בתורה: 'מקץ שבע שנים במועד שנת השמיטה בחג הסוכות בבא כל ישראל וכו' הקהל את העם האנשים והנשים והטף". בפירוש כתוב שנשים חייבות, ויש מצוה אפילו להביא את הילדים הקטנים, זו מצוה הקהל שהיתה בזמן בית המקדש. ולמרות שמצות הקהל היא מצוה עשה שהזמן גרמא נשים חייבות בה. ולכאורה יש לשאול, למה שלא נלמד מהמצוות הללו לחייב את הנשים בשאר מצוות עשה שהזמן גרמא? הגמרא עוסקת בזה כבר מדברת על זה, למה אנחנו למדים דוקא מתפילין לפטור אותן, ולא למדים מקידוש ומהקהל וממצה לחייבן. אז הגמרא כבר מדברת על זה באריכות, שזה שני פסוקים או שלושה כתובים הבאים כאחד ואכמ"ל.

יג. חיוב נשים במצוות שמחה בחג

כמו כן אישה מצווה לשמוח בחג, למרות שהוא מצוה שהזמן גרמא. אמנם יש מחלוקת בגמרא האם זו מצוה של האישה לשמוח, כמו שהאיש מצווה לשמוח, או שמא באישה המצווה היא שבעלה ישמח אותה, שיקנה לה בגדים יפים ותכשיטים יפים, זה העול המוטל עליו כדי לשמחה. יש בזה נידון גם להסוברים שאשה בעלה משמחה, האם עליה גם מוטל החיוב לשמוח, או שמא כאשר היא שמחה היא פשוט מזכה את בעלה במצוה. למה הדבר דומה, יש מצוה לשמח חתן, והנה אם החתן הוא שמח הרי שהוא מזכה את המשמחים אותו. האם יש לו מצוה בעצמו לשמוח, או שהוא רק מזכה את אלה ששמחו אותו? ואם אף אחד לא שימח אותו והוא שימח את עצמו, האם הוא קיים מצוה או לא. ואכמ"ל.

יד. חיוב נשים בנרות שבת ובלחם משנה

במצוות דרבנן, למשל, חכמים תקנו להדליק נרות שבת משום שלום בית. למרות שזו מצוה עשה שהזמן גרמא, שהרי צריך להדליק בערב שבת לכבוד שבת ושיהיה דלוק בסעודת ליל שבת, אבל בזה חכמים תקנו גם לאישה. ודעת רוב הראשונים, שלא רק נרות שבת שזה משום שלום בית שנשים חייבות, אלא גם כל שאר מצוות דרבנן שיש בשבת. לחם משנה, אישה שבעלה אינו בבית חייבת אף היא בלחם משנה. כמו כן אישה מצווה באכילת שלוש סעודות בשבת. ומשום כך, אישה שלא אמרה 'רצה והחליצנו' בברכת המזון, כיון שהיא חייבת באכילה עליה לחזור ולברך, כמו האיש.

אכן יש שסוברים שחיוב לחם משנה ושלוש סעודות בשבת זה דאורייתא, ולפי זה נצטרך לדון מנין לנו שאישה חייבת. ויש לכך כמה הסברים, שיטת הרמב"ם והר"ן שחייבו את האישה וכמו שחייבת בקידוש חייבת בכל מצוות השבת. איך שלא יהיה ודאי שאישה חייבת, השאלה היא מאיזה סיבה, האם נאמר שהשוו אותה השוו אותה לשאר מצוות שבת, או שבאמת זה דאורייתא ולכן השוו אותה באמת לכל שאר המצוות. אבל ברור למעשה,

טו. אף הן היו באותו הנס

הגמרא (שבת כג.) אומרת ששנים חייבות בנרות חנוכה אפילו שזו מצוות עשה מדרבנן, מפני שאף הן היו באותו הנס. וכמו כן איתא (מגילה ד.) לגבי מקרא מגילה, ששנים חייבות במקרא מגילה שאף הן היו באותו הנס. וכמו כן מצינו לגבי ארבע כוסות בליל הסדר, שזו מצווה מדרבנן, וחייבות משום שאף הן היו באותו הנס (פסחים קא.). ויש הרבה דיונים מה פירוש 'אף הן היו באותו הנס', ומה הדין אילו לא היה את הטעם הזה, אך לא ניכנס כעת לנושא הזה. ויש שאמרו ראשי תיבות למצוות הללו, על הפסוק: "ואמרה האשה אמן אמן" - ר"ת, א' ארבע כוסות, מ' מקרא מגילה, נ' נר חנוכה. נרות שבת אינן קשורות ל'אף הן היו באותו הנס', אמנם אפשר לומר מצד אחד שכל הנס של ירידת המן ושמירת השבת, ויציאת מצרים, שהוקשו זה לזה, אבל עיקר החיוב של נר שבת הוא משום שלום בית, ושגם האישה מצווה ליהנות ולקיים עונג שבת, וזה תלוי בנרות שבת, לכן בוודאי שהאישה חייבת. ויש מצוות דרבנן שהזמן גרמא, ואין בהן את הטעם של 'אף הן היו באותו הנס', האם משווים בזה את האישה לאיש או לא. זו מחלוקת ראשונים. ואכמ"ל.

טז. חיוב נשים בברכת המזון

יש מצווה שאין הזמן גרמא, ובכל זאת הגמרא (נדרים כה.) מסופקת אם האישה חייבת או לא, וזו מצוות ברכת המזון. "ואכלת ושבעת וברכת" למרות שזו ודאי לא הזמן גרמא, אנשים אוכלים ביום בלילה, ברכת המזון תלויה באכילה לא בזמן, ולרוב הראשונים, אדם שאכל ושבע חייב בברכת המזון מן התורה. והנידון הוא אם אישה חייבת במצוות ברכת המזון מהתורה או רק מדרבנן. כלומר שברור הוא שאישה חייבת השאלה אם מן התורה או דרבנן.

רש"י מסביר, שבגלל שכתוב בתורה: "ואכלת ושבעת וברכת את ה' אלוהיך על הארץ הטובה אשר נתן לך", שדוקא מי שקיבל נחלה בארץ חייב לברך, אך נשים שלא קבלו נחלה בארץ, מלבד בנות צלפחד שקבלו את החלק של אביהם, ולאחר מכן גם היו צריכות להתחתן עם בני השבט שלהם. אבל באופן כללי נשים לא קבלו חלק בארץ, ולכן הגמרא מסופקת אם האישה חייבת בברכת המזון או לא.

התוספות מקשים על רש"י, שהנה לפי דבריך שהספק של הגמרא תלוי במי קיבל חלק בארץ, יש לומר כמו כן על כהנים והלוויים שגם הם לא קיבלו חלק בארץ. לכן מבארים התוספות, שבגלל שהגמרא אומרת, שמי שלא אמר 'ברית ותורה' בברכת המזון לא יצא ידי חובה, ואישה לא שייכת לא בברית ולא בתורה, לכן הגמרא מסופקת אם האישה חייבת או פטורה. ולמסקנא הגמרא נשאת בספק.

יז. אם אישה יכולה להוציא את האיש בברכת המזון

יש לכך הרבה נפקא מינות, אבל הנפקא מינה הראשונה היא, באדם שאינו מסוגל לברך האם אישה יכולה להוציאו ידי חובה. שהנה בקידוש אמרנו שאישה חייבת מהתורה ומשום כך יכולה גם להוציא את האיש, אבל בברכת המזון, אם נאמר שהיא חייבת רק מדרבנן הרי שאינה יכולה להוציא את האיש, שהרי דרגת החיוב של האיש היא דאורייתא ושל האישה היא דרבנן.

מה יהיה הדין אם גם האיש לא חייב מהתורה בברכת המזון כגון שאכל רק כזית לחם, ורק חכמים קבעו שצריך לברך ברכת המזון, ומאידך האישה אכלה ושבעה, שאז לכאורה החיוב שלהם הוא שווה, האם יכולה האישה להוציא את האיש ידי חובת ברכת המזון. זו מחלוקת גדולה בראשונים. ויסוד הספק הוא שהרי מצד שני אולי האישה מופקעת מהמצווה מן התורה לגמרי, ואילו האיש יש לו שייכות מהתורה בברכת המזון ורק כעת הוא חייב רק מדרבנן. ואילו היה אוכל יותר והיה שבע היה חייב מהתורה. ויש מחלוקת גדולה באחרונים בפירוש שיטת הרא"ש בזה, אבל זה נושא כבד בפני עצמו, ואכמ"ל.

להלכה אנחנו נוקטים, שאישה אינה מוציאה כלל את האיש בברכת המזון. לכן אם האיש לא יודע לברך, שאשתו תשב לידו ותברך והוא יאמר איתה ביחד מילה במילה. הגמרא אומרת, 'תבוא מארה על מי שאשתו ובניו מברכין לו', עד כדי כך!

יח. ברכה על מצוות עשה שהזמן גרמן לנשים

יש מחלוקת גדולה בראשונים בענין ברכה על מצוות עשה שהזמן גרמא. למשל, אישה פטורה מתפילין, סוכה, לולב, שופר, [נשים פטורות ממצות שופר, אבל הן מקפידות מאד לבוא לבית הכנסת ולשמוע קול שופר, כי זה מעורר מאד, זו מצווה חשובה והן מקפידות על זה] וכן קריאת שמע ששנים פטורות ממצות קריאת שמע, זו מצוות עשה שהזמן גרמא, יש

מצווה לקרוא קריאת שמע ביום ויש מצווה לקרוא קריאת שמע בלילה, והאישה פטורה בשתייהן, כי כל מצווה יש לה את הזמן שלה, זמן קריאת שמע בבוקר זה עד שלוש שעות מהיום, וזמן קריאת שמע של לילה זה במשך הלילה, הזמנים לא שייכים זה לזה, ממילא זו מצוות עשה שהזמן גרמא. אבל כמוכר כדאי מאד שהאישה בבוקר כשבאה להתפלל שתאמר את הפסוק 'שמע ישראל' ו'ברוך שם', כדי לקבל עול מלכות שמים. אבל מעיקר הדין היא פטורה בזה.

והנה אם רוצה לקיים את המצווה, היא לא היתה בבית הכנסת ולא שמעה קול שופר, וכשבא בעלה הביתה ורוצה לשמוע קול שופר, האם רשאית לברך בעצמה? וכמו כן באישה שרוצה לברך על הלולב. וכן אישה שרוצה להניח תפילין, [- בתפילין יש יותר בעייתיות, כתוב על מיכל בת שאול שהיתה מניחה תפילין, ויש שתי גרסאות בזה, יש אומרים 'שלא מיחו בידה חכמים', ויש גירסא 'ומיחו בידה חכמים'. בתרגום התנא הקדוש יונתן בן עוזיאל על הפסוק כותב: "לא יהיה כלי גבר על אישה" שהאישה לא תניח תפילין משום שזה כלי גבר, וזה אסור מהתורה]. אם הן יקיימו את המצוות הללו הן יקבלו שכר מהקב"ה על כך, אבל האם מותר להן לברך או לא. ונחלקו בזה רבינו תם והרמב"ם. שלדעת רבינו תם יכולות לברך, ואילו לדעת הרמב"ם אינן יכולות לברך.

יט. גדול המצווה ועושה

רבינו תם מביא לשיטתו ראיה מהגמרא שנחלקו רבי יהודה וחכמים אם העיוור חייב במצוות או פטור. רבי יהודה סובר סומא פטור מן המצוות, חכמים חולקים עליו. והנה, לפי רבי יהודה, סומא פטור, האם הכוונה שפטור לגמרי, או שמא הוא פטור רק במצוות עשה. כלומר האם לעיוור יהיה מותר לעשן בשבת? למעשה כמעט כל הפוסקים סוברים שגם לרבי יהודה הוא פטור ממצוות עשה ולא ממצוות לא תעשה. וכמו כן כמעט כל הפוסקים סוברים שהלכה כחכמים סומא חייב במצוות.

הגמרא אומרת שרב יוסף היה סגי נהור, עיוור, ורב ששת היה עיוור, ובבתייהם בליל הסדר הם היו אומרים את ההגדה וכולם היו שומעים ויוצאים ידי חובה על ידי הקריאה שלהם, משמע שהלכה סומא חייב במצוות. אולם אומרת הגמרא, שבהתחלה רב יוסף חשב שאולי הלכה כרבי יהודה שפטור מן המצוות, והיה מסופק מה ההלכה. ואז הוא חשב מה יותר טוב, שאדם יעשה מצוות מתוך חובה, או מתוך התנדבות.

כלומר, אם למשל ישנם שני אנשים, לאחד אומרים שהוא מחויב לעשות עבודות שירות, והוא צריך ללכת לבית חולים ולטפל באנשים, כך גזר עליו בית המשפט, ואילו השני בא לבית חולים בהתנדבות, בית המשפט לא גזר עליו, אין איתו בעיות ב"ה, אבל הוא רוצה להתנדב, וכי מי עושה יותר מצווה? הרי כל אחד יאמר שהמתנדב עושה מצווה הרבה יותר גדולה! הוא עושה מעצמו! לכן אמר רב יוסף, שעדיף לו שהלכה תהיה כרבי יהודה סומא פטור וממילא יהיה לו הרבה יותר שכר!

אולם לאחר מכן אמר רב יוסף להיפך, משום שרבי חנינא אמר, גדול המצווה ועושה יותר ממי שאינו מצווה ועושה, כלומר כשאדם מתנדב, הוא לא חייב לעשות, ממילא אין לו יצר הרע שלא לעשות. לעומת זאת אדם שהוא מצווה ועושה, יש לו יצר הרע הרבה יותר גדול שלא לעשות, וכאשר הוא עושה שכרו גדול יותר.

ובאמת רואים את זה כיום, יש בימינו נשים שלומדות תורה, הן יכולות ללמוד בהתמדה ובקלות יותר מגברים, הסיבה לכך היא כי אינן חייבות! הן מתנדבות ללמוד! אין להן יצר הרע של ביטול תורה! ליצר הרע לא אכפת מהן, שהרי בין כה אינה חייבת, הרי הוא רוצה להחטיא ולהכשיל. לכן לאיש הוא מכניס כל מיני מחשבות העיקר שלא ילמד תורה, ואילו את הנשים הוא פחות 'משכנע'...

כ. הציווי על האדם גורם לו לרצות לעבור עליו

הגאון הרב שמואלביץ כותב על כך רעיון יפה מאד, הנה שלמה המלך נצטווה על ידי דוד אביו להרוג את שמעי בן גרא, והיה עליו למצוא איזו עילה כדי להרוג, הוא לא יכול להרוג אותו סתם. לכן כדי לעשות אותו מורד במלכות, היה עליו לצוות עליו איזה דבר והוא לא יקיים, וממילא הוא יהיה חייב מיתה מדין מורד במלכות. לכן ציווה עליו שאסור לו לעזוב את ירושלים. ושמעי בן גרא עזב את ירושלים, וכך הוא מרד במלכות ושלמה המלך הרגו. ולכאורה, איך שלמה סמך על כך שהוא באמת יעזוב את ירושלים? הרי מה יהיה אם לא היה יוצא מירושלים, הרי יש אנשים שגרים בירושלים כל החיים שלהם והם לא עוזבים, טוב להם, אוריה של קדושה, לומדים תורה, יש אנשים שגרים פה סמוך לבית כנסת, וכל יום הולכים מהבית לבית כנסת ומהבית כנסת לבית, שנים שהם לא הולכים לשום מקום.

אלא שכשאומרים לבן אדם שהוא מצווה שלא לצאת ממקום מסוים, ממילא הוא הוא מרגיש אסיר! הוא צריך להתמודד, קשה לו, ואז הוא יעבור על הציווי.

שלמה המלך היה פיקח וחכם, הוא ידע שאם הוא יצווה עליו שלא לעזוב, אז הוא יעזוב... וכפי שאכן קרה לבסוף.

לכן אמר רב יוסף, אדם שהוא חייב במצוות מעלתו גדולה יותר! ולכן אדרבה, אם יבוא משהו ויאמר שהלכה לא כרבי יהודה, והוא חייב במצוות - עבידנא יומא טבא לרבנן! אעשה מסיבה, סעודת מצוה לכל החכמים.

כא. מקור לסעודת בר מצווה

המהרש"ל בספר ים של שלמה לומד מזה, שזה המקור לסעודת בר מצווה, כי הוא נהיה מחוייב במצוות. שהרי רואים בגמרא שרב יוסף אמר שאם הוא מחוייב, ברגע שהתבשר בשורה טובה כזאת שמכאן והלאה הוא חייב במצוות היה עושה יומא טובא לרבנן.

כב. במצוותיו וציוונו

אשר על כן אומר רבינו תם, הגמרא אומרת שרב יוסף אמר בהתחלה שהמתנדב יותר טוב, וכיון שכך מעדיף להיות מתנדב. ותמה על כך רבינו תם, למה רב יוסף כל כך שמח להיות מתנדב, הרי בכך הוא לא יכול יהיה לברך על המצוה! שהרי אם אסור לברך על מצוות שלא חייבים לעשותם, כמו אישה, ממילא הרי רב יוסף מפסיד את כל ענין הברכה! אלא מוכח מכאן, שרב יוסף סבר, שלמרות שעושה את המצוה רק בהתנדבות, הוא עדיין יכול לברך! וממילא יש ללמוד מזה שאישה שאינה חייבת במצוות עשה שהזמן גרמא, והיא עושה את הכל רק בהתנדבות, שיכולה תהיה לברך.

לעומת זאת הרמב"ם סובר, שכיצד ניתן לומר 'אשר קדשנו במצוותיו וציוונו' - הלא אף אחד לא ציווה אותה! לכן סובר הרמב"ם שאישה לא יכולה לברך על מצוות שהזמן גרמא. למעשה, מצד אחד יש את רבינו תם, ובעקבותיו הרמ"א וכל הפוסקים האשכנזים. מאידך גיסא, הרמב"ם שפוסק שאין מברכות, ובעקבותיו יש את השלחן ערוך שפסק שנשים לא מברכות על מצוות שהזמן גרמא.

כג. שו"ת מן השמים

אצל המרוקאים יש מנהג נפוץ שהבעל מביא לבית את הלולב ונשים מברכות עליו, אך בשופר לא, כי שופר בין כה הן הולכות לבית הכנסת, וכן בסוכה גם לא נוהגות לברך, אבל בלולב נוהגות לברך. והמנהג הזה בא ממרן החיד"א. שמצד אחד החיד"א תמיד הולך אחרי השלחן ערוך, אבל בנושא הזה חולק, משום שיש ספר "שו"ת מן השמים" - היה גדול אחד לפני כ-800 שנה, אחד מבעלי התוספות, רבנו יעקב מרושי, שכל דבר היה שואל שאלות בשמים, לפני שהיה הולך לישון, והיו מגלים לו את התשובה מהשמים. הוא היה מקובל גדול. והוא שאל את השאלה הזאת האם הלכה כהרמב"ם או כרבינו תם, ובליילה קיבל את התשובה: "לך אמור להם שובו לכם לאהליכם וברכו את ה' אלוהיכם, האנשים וגם הנשים יוסף ה' עליכם". משמע שנשים יכולות לברך, וכשיטת רבינו תם. וכשראה החיד"א שכך אמרו מהשמים לכן פסק כרבינו תם. ביביע אומר יש כמה תשובות עמוקות מאד עם ראיות בלי סוף בנושא הזה, והוא מפלפל בזה הרבה, ומוכיח שבכל כיוצא בזה אומרים 'לא בשמים היא', 'דברי חלומות לא מעלים ולא מורידים', אי אפשר לפסוק על פי זה הלכה.

ספר התשובות הזה הוא ספר מאד מעניין, בכל מיני מחלוקות ראשונים יש שם מה אמרו לו בשמים, למשל על מחלוקת רש"י ורבינו תם בתפילין, והתשובה שם היא שהמחלוקת היא לא רק בארץ בין רש"י לרבינו תם אלא גם בשמים, והקב"ה פסק כרש"י וכל פמליא של מעלה פסקו כרבינו תם! ספר מאד מעניין, יש שמה כל מיני הכרעות מעניינות מאד. אשר על כן דעת אאמ"ר מרן זצוק"ל ביביע אומר שם שנשים מעדות הספרדים שמברכות על מצוות עשה שהזמן גרמן צריך למחות בידם! אנחנו הספרדים קבלנו הוראות השלחן ערוך שנשים לא מברכות על מצוות עשה שהזמן גרמא.

כד. יום השואה בתשעה באב

אחרי קום המדינה החליטו לעשות יום מיוחד לציון את השואה. ובשנת תשל"ז מנחם בגין נבחר להיות ראש הממשלה, כמעט שלושים שנה אחרי קום המדינה, ואחד הדברים הראשונים שהוא יצא בהכרזה היה לדחות את יום השואה לתשעה באב. בתשעה באב עם ישראל עבר כמה פעמים שואה, גם בבית ראשון וגם בבית שני, לפי דברי חז"ל בתשעה באב נהרגו מיליוני יהודים, והוא רצה לאחד את זה. אאמ"ר מרן זצוק"ל היה באותם ימים ה'ראשון לציון' והוא תמך בזה. מכמה סיבות, קודם כל להצטער ביום אחד גם על זה וגם על זה, זה דבר חשוב מאד. והסיבה השנייה, שיום כ"ז בניסן זה חודש ניסן שלא מתאים לקיים בו אבילות, עדיף יותר לאחד את זה עם תשעה באב. קל וחומר שאבילות כזו של שואה שאין בה 'התיישנות', גם עוד מאה ומאתים שנה נצטרך לציון את הצער שלנו על מה שקרה,

כמו תשעה באב, שעברו קרוב לאלפים שנה ואין בו התיישנות. והנה כיום, אם משהו יפתח בית עסק, מסעדה וכיו"ב בליל יום השואה הוא יקבל מיד קנס, אבל בתשעה באב לצערנו, המצב הוא כמעשיהם בחול ואין פוצה פה ומצפצף! יכול להיות שאם היוזמה של בגין היתה מתקבלת או אז גם אלו שלא אכפת להם מתשעה באב היו מקפידים לשמור להתאבל.

כה. עשיו שונא ליעקב

באופן כללי, מה ההשקפה שלנו בנושא הזה, אנחנו לא יודעים את החשבונות של הקב"ה, אבל אנחנו צריכים ללמוד מזה לקחים. ויש כאן לקח חשוב מאד בכל הנושא הזה של השואה שעברנו. חז"ל אומרים 'עשו שונא ליעקב', יש אנטישמיות בעולם יש שנאה ליהודים, למה הם שונאים אותנו? בגלל שאנחנו יהודים! לצערנו אנחנו לא יכולים לברוח מהשנאה הזאת, זו שנאה רק מחמת היותנו יהודים. ואנחנו רואים שזה נמשך לאורך כל השנים, לפני אלף שנים, בשנת תתנ"ו, נהרגו מאות אלפי יהודים באירופה במסעי הצלב, היתה ממש שואה. וכך במשך כמה דורות, פעם אחר פעם, הם לקחו קהילות שלימות של אנשים ושרפו אותם על קידוש ה'. לא היה דור במשך כל הדורות שלא טבחו ביהודים. מסעי הצלב, גירוש ספרד, ועוד קודם לכן היו פרעות נוראות ביהודים בארצות המוסלמים ובארצות הנוצרים, ובשנים ת"ח ות"ט נרצחו גם כן - יש אומרים חצי מליון יהודים ויש אומרים יותר! - נורא ואיום!

ואז לפני כמאתים שנה ויותר החלה תנועת ההשכלה. והיו שאמרו שהסיבה לאנטישמיות ולשנאת היהודים היא כי אנחנו נראים שונה, יש לנו זקן, ואנחנו לובשים כובע וכו', ואם רק לא נראה שונים אז השנאה ליהודים תעלם. ואז נעשו הרבה יהודים שהם לא יהיו נראים שונים מהגויים, ואז באה פרשת 'משפט - דרייפוס' שהוכיחה שזה לא נכון, וגם אם נראה כמו הגוי זה לא יעזור, יהודים הם יהודים, ואנטישמים שונאים יהודים. ובעיתונות היו עושים קריקטורות, ציורים מגוחכים על היהודים, הם לא ציירו יהודים עם זקן ופאות, הם ציירו יהודים עם אף ארוך, שינוי הלבוש לא עזר כלום!

אחר כך היתה השקפה כזאת שהשנאה ליהודים היא בגלל שאנחנו תקועים להם בין העיניים כל הזמן, ואם רק יהיה מקלט מדיני ליהודים, נגור בארץ ישראל זה יפסק. והיום אנחנו רואים, הנה אנחנו גרים בארץ ישראל, ואילו זה היה רק שנאת הערבים נו מילא, אבל מה עשינו לנוצרים בכל מיני מדינות? מה עשינו לשאר הגויים? כמה יהודים יש ביפן או בסין, האם אין שם אנטישמיות? הרי יש שם אנטישמיות! יש מדינות שלימות שיש בהן מעט מאד יהודים, ויש מקומות שאנשים מעולם לא ראו איך נראה יהודי, אבל הם שונאים יהודים! רואים שעשו שונא ליעקב! תמיד!

כו. אנטישמיות זו מחלת נפש של אומות העולם

אבל בואו נשים לב לדבר נוסף, הם שונאים אותנו בגלל שאנחנו יהודים, הם לא מבדילים אם אנחנו דתיים או אנחנו חילונים, אם אנחנו מקיימים מצוות או לא, יהודי שונאים אותו בגלל שהוא יהודי. בואו ונלמד את הלקח ממה שקרה ביום שמחת תורה, הם הגיעו לארץ, הם הגיעו לבסיסי הצבא, הם הגיעו לקיבוצים, הם הגיעו למסיבה שעשו סמוך לגבול, והם הגיעו לאופקים ולנתיבות, ובשעת בוקר הזו היו עשרות יהודים שהיו בדרך לבית הכנסת, חלק גדול מהם נרצחו ונהרגו על קידוש ה'! הם התעללו בגופות שלהם! וכי הם הבדילו אם זה דתי או לא דתי? האם זה שומר מצוות או לא? הם הרגו את כולם, ילדים קטנים, תינוקות, שרפו אותם חיים! הכניסו אותם לתנור ובשלו אותם! צלו אותם! ה' ירחם. זו אכזריות בלתי נתפסת! אבל בל נשכח, שזה לא אירע רק לדור הזה עם החמאס, הלא גם האינוקויזציה שרפו יהודים חיים בגלל סיבה אחת ויחידה שהם יהודים! וכך אנחנו רואים לאורך כל הדורות. היטלר לא הבדיל בין דתיים לחילונים, ואפילו כל מי שהיו לו שורשים יהודים נרצחו! עד כדי כך. אנחנו רואים את דברי חז"ל, עשו שונא ליעקב. 'אנטישמיות' זו מחלת נפש של חלק מאומות העולם, אלה ששונאים יהודים זאת מחלת נפש, הם חולי נפש! זאת מחלת נפש חשוכת מרפא! אין תרופה למכתם! הם שונאים אותנו, ומה שנשאר לנו לעשות הוא 'נקהלו היהודים ועמוד על נפשם' - אנחנו צריכים להתמודד מול זה, ואנחנו צריכים להתפלל הרבה לפני בורא עולם, שישמור עלינו מכל אויבנו. ונזכה בעזרת ה' לתחיית המתים של כל המיליונים שנהרגו על קידוש ה' שיקומו לתחיה, צבא גדול מאד, כמו שכתוב על העצמות שהחיה יחזקאל, ועם ישראל חי לעולמי עד וגבר ישראל, אכ"ר.